

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 530 del 31/08/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 243 del 31/08/2023

OGGETTO: SCIA Condizionata per la realizzazione di un portico in legno lamellare, e di una pergotenda. Conclusione Conferenza di Servizi.
Codice SUE 408

CUP:

CIG:

Imp.

CAP.

- COD.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che

- la Ditta Fregola Tiziana ha trasmesso a questo Ente un progetto, con Codice Univoco SUE 408, per la realizzazione di un portico in legno lamellare, e di una pergotenda;
- l'allegato al progetto è stato redatto dal Geom. Farenza Orlando, con studio in Catanzaro, alla Via Sicilia n. 33/B – 88100 (CZ);

Considerato che con nota prot. n° 3893 del 06/07/2023 veniva indetta la Conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'ex art. 14 c. 2, legge n. 241/1990 e smi, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, per l'acquisizione dei pareri necessari all'approvazione dell'intervento per la "realizzazione di un portico in legno lamellare, e di una pergotenda";

Preso atto dei pareri espressi dai vari Enti/Amministrazioni:

1. **Parere Paesaggistico Favorevole** da parte della Provincia di Catanzaro – Settore Tutela Ambientale, Paesaggistica ed Urbanistica – Servizio Paesaggistica di Catanzaro, trasmesso in data 13/07/2023 (prot. n. 21376) acquisito al protocollo dell'Ente in data 17/07/2023 al Prot. n. 4082;
2. **Parere Favorevole vincolante** ex art. 146 comma 5 del D.Lgs. n° 42/2004, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone, acquisito al protocollo dell'Ente in data 30/08/2023 al prot. n. 4987, di cui si riportano integralmente le prescrizioni:

- 1) "[...] La struttura in legno dovrà essere modernizzata con tinte chiare";
- 2) "[...] Le tegole della copertura in oggetto dovranno essere della medesima tipologia e colore di quelle già impiegate sul fabbricato esistente e visibili dall'esterno";
- 3) "[...] I teli della pergotenda dovremmo essere di tonalità chiare (bianco o grigio)".

Considerato il Verbale n° 1 del 31/08/2023, allegato alla presente determinazione, redatto dal Responsabile del Procedimento, con il quale si ritiene concluso l'iter della Conferenza medesima in modo favorevole, in quanto è stato verificato che nessun Ente e/o Amministrazione coinvolti abbiano espresso il proprio motivato dissenso;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 per la parte ancora in vigore;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. **di approvare**, come approva, il verbale n° 1 del 31/08/2023 redatto dal Responsabile del Procedimento, con il quale si ritiene concluso l'iter della Conferenza medesima in modo favorevole poichè è stato verificato che nessun Ente e/o Amministrazione coinvolti abbia espresso il proprio motivato dissenso;
2. **di concludere** con esito favorevole la conferenza di servizi decisoria ex art 14, comma 2, Legge n° 241/1990 per l'intervento per la "realizzazione di un portico in legno lamellare, e di una pergotenda";

3. **di demandare** l'inoltro della presente determinazione agli enti interessati, al fine di dare piena esecuzione a quanto statuito dall'art. 14-quater della legge N. 241/1990 e s.m.i. ed in particolare: *Comma 1 – La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adattata dall'Amministrazione precedente all'esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominativi di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici interessati. Comma 4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.*
4. **di approvare** la documentazione progettuale redatta dal Geom. Farenza Orlando per la "realizzazione di un portico in legno lamellare, e di una pergotenda";
5. **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
6. **di rendere** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n° 267/2000;
7. **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio di questo Ente per 30 giorni consecutivi;
8. **di disporre** che gli atti inerenti il procedimento siano depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Squillace, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(arch. Antonio Macaluso)

f.to

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'impegno – Cap. – Cod. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

